

СОГЛАСИЕ

на сбор и обработку персональных данных

Редакция от «23» июля 2026 года

Настоящее Соглашение предоставляется субъектом персональных данных (далее - «Креатор», «Субъект») Товариществу с ограниченной ответственностью «CLICKI Labs» (БИН 260740019117), место нахождения: 010000, Республика Казахстан, город Астана, район Нура, улица Илияс Омаров, дом 27/1, квартира 7 (далее - «Оператор», «Платформа»), в соответствии с Законом Республики Казахстан «О персональных данных и их защите».

Соглашение предоставляется путем проставления отметки в соответствующем поле интерфейса интернет-ресурса <https://clicki-platform.com/> при регистрации либо в Личном кабинете. Проставление отметки является выражением свободной, конкретной, информированной и однозначной воли Субъекта.

1. Оператор

1.1. Оператор, осуществляющий сбор и обработку персональных данных: ТОО «CLICKI Labs», БИН 260740019117.

1.2. Адрес для обращений по вопросам обработки персональных данных: info@clicki-platform.com и Республика Казахстан, город Астана, район Нура, улица Илияс Омаров, дом 27/1, квартира 7.

1.3. Оператор вправе поручить обработку персональных данных третьим лицам в объеме, необходимом для достижения целей, указанных в разделе 3 настоящего Соглашения, с возложением на них обязанности соблюдения конфиденциальности и требований законодательства Республики Казахстан о персональных данных.

2. Состав персональных данных

2.1. Субъект дает согласие на сбор и обработку следующих категорий персональных данных:

- (а) идентификационные данные: фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения, гражданство, индивидуальный идентификационный номер (при наличии), реквизиты документа, удостоверяющего личность, и его изображение;
- (б) контактные данные: адрес электронной почты, номер телефона, страна и населенный пункт нахождения;
- (в) учетные данные: логин, идентификатор Личного кабинета, сведения об аккаунтах на внешних площадках размещения контента, статистика размещенного контента;
- (г) платежные и налоговые данные: банковские реквизиты, сведения о налоговом статусе и налоговом резидентстве, сведения, необходимые для исчисления и удержания налогов и обязательных платежей, сведения о произведенных выплатах;
- (д) данные, содержащиеся в создаваемом Субъектом контенте: изображение, голос, имя или псевдоним Субъекта;
- (е) технические данные: IP-адрес, сведения об устройстве и браузере, данные файлов cookie, сведения о действиях в Личном кабинете, дата и время совершения юридически значимых действий;
- (ж) иные данные, добровольно предоставленные Субъектом Оператору.

2.2. Оператор не осуществляет сбор и обработку персональных данных, относящихся к особо охраняемым категориям (в том числе сведений о состоянии здоровья, расовом и национальном происхождении, политических взглядах, религиозных и иных убеждениях), за исключением случаев, когда такие сведения содержатся в предоставленных Субъектом документах и их обработка необходима для исполнения требований законодательства.

2.3. Изображение Субъекта, содержащееся в документе, удостоверяющем личность, и в фотографии, предоставляемой для целей идентификации, обрабатывается Оператором исключительно путем визуального сравнения уполномоченным работником Оператора. Оператор не применяет средства автоматизированного распознавания лиц и не формирует биометрические шаблоны; указанные данные не обрабатываются в качестве биометрических персональных данных.

3. Цели обработки

3.1. Персональные данные обрабатываются в следующих целях:

- (а) регистрация Субъекта на Платформе, создание и ведение Личного кабинета, предоставление доступа к функциональным возможностям Платформы;
- (б) заключение и исполнение договора, заключаемого на условиях Публичной оферты, размещенной на Платформе, включая размещение заданий, приемку результатов, учет статистики и формирование отчетов;
- (в) идентификация Субъекта, подтверждение достижения им совершеннолетия, проверка достоверности предоставленных сведений, предупреждение и выявление недобросовестных действий;
- (г) осуществление расчетов и выплат вознаграждения, включая проведение платежей через привлекаемых Оператором банков и платежных провайдеров;
- (д) исполнение обязанностей, возложенных на Оператора налоговым, бухгалтерским и иным законодательством Республики Казахстан, включая обязанности налогового агента и требования законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
- (е) направление Субъекту сервисных сообщений, связанных с исполнением договора: уведомлений о новых заданиях, статусах, начислениях и выплатах, изменениях документов Платформы, а также иных сообщений, необходимых для исполнения договора;
- (ж) обеспечение работоспособности, безопасности и совершенствования Платформы, анализ использования сервисов в обезличенном виде;
- (з) рассмотрение обращений Субъекта, защита прав и законных интересов Оператора, в том числе при разрешении споров.

3.2. Обработка персональных данных в целях, не указанных в настоящем разделе, не осуществляется без получения отдельного согласия Субъекта.

4. Действия с персональными данными

4.1. Согласие предоставляется на совершение следующих действий: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передача (предоставление, доступ, распространение в пределах целей обработки), обезличивание, блокирование, удаление и уничтожение персональных данных.

4.2. Обработка осуществляется с использованием средств автоматизации и без их использования.

5. Передача персональных данных третьим лицам

5.1. Субъект дает согласие на передачу его персональных данных третьим лицам в объеме, необходимом для достижения целей, указанных в разделе 3, а именно:

- (а) банкам, платежным организациям и иным лицам, привлекаемым для осуществления выплат;
- (б) заказчикам, в интересах которых создается и размещается контент, - в объеме, необходимом для использования контента и подтверждения его происхождения;
- (в) поставщикам услуг хостинга, хранения данных, технической поддержки, аналитики и обеспечения безопасности;
- (г) лицам, оказывающим Оператору юридические, бухгалтерские и аудиторские услуги;
- (д) государственным органам и должностным лицам - в случаях и объеме, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

5.2. Оператор обеспечивает передачу персональных данных третьим лицам на условиях соблюдения ими конфиденциальности и требований законодательства Республики Казахстан о персональных данных.

6. Трансграничная передача

6.1. Субъект дает согласие на трансграничную передачу своих персональных данных на территорию иностранных государств в объеме и в целях, предусмотренных настоящим Соглашением, с соблюдением требований статьи 16 Закона Республики Казахстан «О персональных данных и их защите».

6.2. Трансграничная передача осуществляется на территорию иностранных государств, обеспечивающих защиту персональных данных. Передача персональных данных на территорию иностранных государств, не обеспечивающих такую защиту, осуществляется в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан, в том числе при наличии согласия Субъекта, предоставляемого отдельно.

6.3. Необходимость трансграничной передачи обусловлена использованием Оператором инфраструктуры хранения и обработки данных, платежных сервисов и площадок размещения контента, а также участием в отношениях лиц, находящихся за пределами Республики Казахстан.

7. Срок действия Соглашения и срок хранения

7.1. Соглашение действует с момента его предоставления и в течение всего срока действия договора, заключенного на условиях Публичной оферты, а после его прекращения - в течение сроков, установленных законодательством Республики Казахстан для хранения соответствующих документов и сведений, но не менее 5 (пяти) лет с даты прекращения договора.

7.2. По истечении сроков хранения персональные данные подлежат уничтожению либо обезличиванию.

8. Права Субъекта и отзыв Соглашения

8.1. Субъект вправе: получать информацию об обработке своих персональных данных; требовать их изменения, дополнения, блокирования и уничтожения в случаях, предусмотренных законодательством; отзываться настоящее Соглашение; обжаловать действия Оператора в уполномоченный орган и в суд.

8.2. Согласие может быть отозвано путем направления соответствующего обращения по адресу, указанному в пункте 1.2, либо через Личный кабинет.

8.3. Отзыв Согласия влечет невозможность дальнейшего предоставления Субъекту доступа к Платформе и исполнения договора и является основанием для его прекращения.

8.4. Отзыв Согласия не распространяется на персональные данные, обработка которых после отзыва осуществляется Оператором на основаниях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан и не требующих согласия Субъекта, в том числе в целях исполнения налоговых, бухгалтерских и иных публично-правовых обязанностей, а также в целях защиты прав и законных интересов Оператора.

8.5. Отзыв Согласия не влечет обязанности Оператора прекратить использование контента, исключительное право на который перешло к Оператору, и не отменяет ранее предоставленное Субъектом разрешение на использование его изображения, голоса, имени или псевдонима в составе такого контента.

9. Заверения Субъекта

9.1. Субъект подтверждает, что: достиг возраста 18 лет; предоставленные им персональные данные являются достоверными и относятся к нему лично; ознакомлен с целями, составом и порядком обработки персональных данных; предоставляет настоящее Согласие своей волей и в своем интересе.

9.2. В случае предоставления Субъектом персональных данных третьих лиц Субъект подтверждает наличие у него правовых оснований для их передачи Оператору и несет ответственность за отсутствие таких оснований.

9.3. Субъект обязуется поддерживать предоставленные персональные данные в актуальном состоянии и уведомлять Оператора об их изменении.

10. Заключительные положения

10.1. Оператор вправе вносить изменения в настоящее Согласие, публикуя новую редакцию на Платформе. Изменения, расширяющие состав обрабатываемых данных или цели обработки, применяются к Субъекту только после получения от него согласия на новую редакцию.

10.2. Факт предоставления Согласия фиксируется Оператором в электронных журналах с указанием даты, времени, IP-адреса, идентификатора Субъекта и номера редакции Согласия.

10.3. К настоящему Согласию применяется право Республики Казахстан.